

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "CLIENTE"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR WLADIMIR SVIERCOVICH PASQUEL y MAURICIO ALFREDO RODRÍGUEZ, Y POR LA OTRA PARTE SERVICIOS DE NÓMINA ALFAPLUS, S.A. DE C.V. (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL "PRESTADOR" Y JUNTO CON EL CLIENTE, LAS "PARTES"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR PAUL QUEIJEIRO FRONTANA, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. El PRESTADOR declara a través de su representante y bajo protesta de decir verdad:

a) Es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos ("México"), como consta en la escritura pública No. 49554, de fecha 17 de diciembre de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Miguel Morán Moguel, Notario Público No. 47, de Distrito Federal (ahora Ciudad de México), inscrita en el Registro Público de Comercio de Distrito Federal (ahora Ciudad de México) bajo el folio 123,138-123,146;

b) Que su representante en este acto cuenta con facultades y poderes suficientes para celebrar el presente Contrato, como consta en la misma escritura pública referida en la declaración a) anterior, facultades y poderes que a esta fecha no le han sido revocados ni limitados en forma alguna.

c) Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con RFC: SNA061116KD6.

d) Que presta servicios y que cuenta con diversos clientes y que es totalmente independiente del CLIENTE.

e) Que se dedica a la prestación de servicios de operación de nómina y que los mismos están enfocados a una función y área específica y que cuenta con una gran experiencia en la prestación de los SERVICIOS.

f) Que el presente Contrato: (a) no implica ni conlleva de manera alguna que vaya a proporcionar y/o poner a disposición del CLIENTE trabajador o empleado alguno; y (b) que los servicios serán prestados fuera de las instalaciones del CLIENTE.

g) Que cuenta con elementos y recursos, materiales y humanos, propios suficientes, sujetos a su mando directo y subordinación para hacer frente a sus obligaciones como patrón con respecto a todos y cada uno de sus trabajadores, especialmente con respecto a su(s) trabajador(es) que asignará a la prestación de los SERVICIOS objeto de este Contrato, que todos y cada uno de sus trabajadores se encuentran debidamente inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social ("IMSS"), siendo su Registro Patronal ante el IMSS el número Y6643428102.

h) Que al momento de celebrar este Contrato se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social y que cuenta con toda la documentación requerida para acreditarlo.

i) Que será la única Parte de este Contrato que instruirá y dirigirá a sus trabajadores que asigne para la prestación de los SERVICIOS y que en materia laboral y de subordinación, los mismos solamente podrán acatar órdenes, dirección y directrices del PRESTADOR.

pgf
mr
WS

II. El CLIENTE declara a través de su representante:

- a) Que es una sociedad constituida de conformidad con las leyes de México.
- b) Que sus representantes en este acto cuentan con las facultades y poderes suficientes para celebrar el presente Contrato, facultades y poderes que a la fecha no les han sido revocados ni limitados en forma alguna.
- c) Que su actividad económica preponderante es la comercialización de medicamentos y productos para la higiene y salud y no el objeto materia de los SERVICIOS amparados por este Contrato.
- d) Que no desea ni requiere que el PRESTADOR le proporcione y/o ponga a disposición empleado o trabajador alguno.
- e) Que requiere que le presten los SERVICIOS objeto del presente Contrato.

Las Partes reconociéndose mutua y recíprocamente la personalidad y representación con que se ostentan y en atención a las declaraciones manifestadas anteriormente, mismas que en forma no limitativa constituyen el motivo determinante de la voluntad de las Partes para celebrar el presente Contrato, se obligan a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO.

1.1 El PRESTADOR se obliga a prestar al CLIENTE los servicios que se detallan en el Anexo "1" del presente Contrato (en adelante conjuntamente denominados como los "SERVICIOS"). Por su parte, el CLIENTE está de acuerdo en recibir los SERVICIOS conforme a los términos de este Contrato y cada anexo de este.

Para el caso de que el CLIENTE solicite SERVICIOS adicionales al PRESTADOR, se deberá generar una cotización con las especificaciones solicitadas por aquél. En dicho caso, el CLIENTE deberá aprobar en un lapso de 10 (diez) días naturales la cotización correspondiente, para posteriormente generar una orden de compra, la cual deberá contener los detalles de dicho SERVICIO. Las Partes consienten y están de acuerdo en que el PRESTADOR no podrá prestar SERVICIO alguno que no esté especificado en este Contrato o bien que no haya sido previamente aprobado por el CLIENTE.

1.2 El PRESTADOR no tendrá derecho a recibir contraprestación alguna por los SERVICIOS que no hayan sido previamente aprobados por el CLIENTE y que no hayan sido efectivamente prestados en su totalidad y/o que no estén específicamente previstos en este Contrato.

1.3 En caso de que el CLIENTE haya emitido o emita una orden de compra en relación con

los SERVICIOS, las Partes acuerdan que los términos y condiciones de este Contrato aplicarán a la misma y en el entendido de que en caso de inconsistencia entre lo previsto en dicha orden de compra y el clausulado del presente Contrato, prevalecerá el clausulado del presente Contrato, pero solo en la medida de la inconsistencia.

pgf
pqf
mr
mr

1.4 El PRESTADOR prestará los SERVICIOS en forma independiente, por lo que no estará subordinado al CLIENTE de manera alguna.

WS

1.6 El PRESTADOR se obliga a prestar los SERVICIOS en los plazos y términos descritos en el **Anexo "1"**, lo cual es de vital importancia para el CLIENTE.

SEGUNDA. CONTRAPRESTACIÓN.

2.1 Como precio por todos los SERVICIOS a que se refiere este Contrato, el CLIENTE pagará al PRESTADOR el precio referido en el **Anexo "1"**, consistente en un pago mensual por la cantidad de 60,950.00 (Sesenta mil novecientos cincuenta pesos) más IVA por los servicios realizados y que se realicen en los meses comprendidos entre enero y noviembre de 2025, más un pago adicional por la cantidad de 121,900 (ciento veintiún mil pesos) más IVA para el mes de diciembre (en lo sucesivo la "Contraprestación"). El pago de la Contraprestación se llevará a cabo por parte del PRESTADOR dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes, a la fecha de presentación de la(s) correspondiente(s) factura(s) libre(s) de errores y que reúna los requisitos fiscales establecidos en la legislación vigente al momento de la emisión de la(s) factura(s) correspondiente(s); en el entendido que, todos los pagos estarán sujetos a la previa entrega por parte del PRESTADOR de la(s) factura(s) / cfdi(s) correspondiente(s) libre(s) de errores y que reúnan los requisitos fiscales de ley.

2.2 Los pagos se realizarán mediante cheque nominativo, depósito o transferencia a la cuenta bancaria del PRESTADOR, o mediante cualquier otro medio permitido por la legislación aplicable.

2.3 Salvo que el CLIENTE acuerde lo contrario previamente y por escrito, todos los gastos en los que incurra el PRESTADOR en la prestación de los SERVICIOS serán por cuenta exclusiva del PRESTADOR y ya están incluidos en la Contraprestación.

2.4 Las Partes acuerdan que el CLIENTE podrá compensar cualquier cantidad que el PRESTADOR le llegase a adeudar por cualquier concepto contra cualquier pago que el CLIENTE esté obligado a realizar de conformidad con el presente Contrato.

Asimismo, el Prestador acepta que en cualquier momento el Cliente podrá solicitar reembolso de las cantidades correspondientes a las actividades o servicios que no hayan sido efectivamente prestados o que no cumplan con lo establecido en la propuesta respectiva y/o con la calidad y estándares que determine el Cliente a su discreción.

TERCERA. LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

3.1 El PRESTADOR prestará los SERVICIOS en el(los) lugar(es) que se requieran de conformidad con la naturaleza de los mismos, pero principalmente en sus instalaciones.

3.2 Solamente cuando la naturaleza de los SERVICIOS amerite y justifique que empleados asignados únicamente por el PRESTADOR tengan que entrar en las instalaciones del CLIENTE, lo cual en todo caso será de manera esporádica, en todo caso limitada a unas horas

y de ninguna manera continua, tendrán: (a) que acatar todas las normas de seguridad e higiene aplicables y deberán registrar sus entradas y salidas en las bitácoras que indique el CLIENTE y (b) cada vez que así lo requiere el CLIENTE, antes de su entrada, deberán acreditar que se encuentran dados de alta e inscritos por el PRESTADOR ante el IMSS.

CUARTA. VIGENCIA.

4.1 El presente Contrato tendrá una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de su firma (el "PLAZO") o bien hasta que se concluyan los SERVICIOS establecidos en el Anexo "1", lo que suceda primero. Toda renovación y/o prórroga del PLAZO deberá requerir el consentimiento previo y por escrito firmado por ambas Partes.

4.2 No obstante lo previsto en el inciso 4.1 anterior, las Partes acuerdan y consienten que el CLIENTE podrá, en cualquier momento durante el PLAZO y en su caso cualquiera de sus renovaciones y/o prórrogas, sin causa, por conveniencia y sin responsabilidad, dar por terminado el presente Contrato total o parcialmente dando un simple aviso por escrito al PRESTADOR con por lo menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación, en cuyo caso el PRESTADOR se obliga a prestar los SERVICIOS que se encuentren pendientes de ejecución hasta la fecha efectiva de terminación y el CLIENTE se obliga a pagar al PRESTADOR el precio proporcional de los mismos hasta la fecha efectiva de terminación.

4.3 No obstante lo previsto en el inciso 4.1, en el supuesto de que durante el PLAZO o cualquiera de sus renovaciones y/o prórrogas: (i) el PRESTADOR entre en carácter de deudor en un procedimiento concursal, concurso mercantil, quiebra y/o suspensión de pagos; o (ii) entrara en vigor una reforma o cambio a la ley y como consecuencia del mismo se vea afectada la relación contractual entre el PRESTADOR y el CLIENTE; el CLIENTE podrá dar por terminado el presente Contrato durante el PLAZO o cualquiera de sus renovaciones y/o prórrogas, sin responsabilidad alguna, dando un simple aviso por escrito al PRESTADOR con por lo menos 3 (tres) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación.

4.4 El PRESTADOR se obliga a prestar los SERVICIOS en tiempo, de conformidad con el calendario descrito en el "Anexo 1" del presente Contrato.

QUINTA. SECRETO INDUSTRIAL.

5.1 El PRESTADOR reconoce que la información que el CLIENTE le proporcione o sobre la que tenga acceso en virtud del presente Contrato, incluyendo cualquier Anexo será considerada como información confidencial (la "Información Confidencial"), misma que constituye un secreto industrial en los términos del artículo 163 y demás relativos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, por lo que deberá ser tratada por el PRESTADOR con carácter confidencial, en consecuencia se obliga a no divulgarla ni revelarla a tercero alguno sin la previa autorización por escrito del CLIENTE. Asimismo, el PRESTADOR se obliga a no usar la Información Confidencial para un fin distinto al cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato. Esta obligación de confidencialidad continuará vigente inclusive una vez terminado el presente Contrato por cualquier causa hasta que la Información Confidencial deje de serlo de conformidad con la legislación aplicable o por un plazo mínimo de 5 (cinco) años, lo que resulte posterior.

5.2 Todo derecho de propiedad industrial o intelectual, incluyendo de manera no limitativa nombres comerciales, marcas, derechos de autor, de imagen, etc., propiedad del

CLIENTE continuarán en todo momento como propiedad del CLIENTE, sin que el PRESTADOR tenga derecho alguno sobre ellos. A la terminación del presente Contrato por cualquier causa o a requerimiento del CLIENTE, el PRESTADOR se obliga a devolver al CLIENTE todos y cada uno de los materiales, diseños, programas e información en general que el CLIENTE le haya proporcionado para la prestación de los SERVICIOS.

pgf
pdf

ma
mr

WS

5.3 Todo material y la materialización de los SERVICIOS que resulten de la prestación de los SERVICIOS, serán propiedad exclusiva del CLIENTE y considerados como “obra por encargo” conforme a la legislación aplicable. En virtud de lo anterior, el PRESTADOR está de acuerdo en que no tendrá derecho a recibir contraprestación o regalía alguna derivado de ello. Si por cualquier causa, cualquiera de dichos derechos corresponde al PRESTADOR, éste en este acto los cede de manera gratuita, incondicional, irrevocable y a perpetuidad o por el mayor plazo previsto en la ley aplicable al CLIENTE, quien por su parte acepta dicha cesión.

SEXTA. MATERIALES.

6.1 El PRESTADOR se obliga a proporcionar a su personal a su propio costo y cargo, todos los materiales, equipo, herramientas y consumibles necesarios para la prestación de los SERVICIOS.

6.2 Adicionalmente, el PRESTADOR reconoce y acepta que el CLIENTE bajo ninguna circunstancia tiene obligación de proporcionar, de manera no limitativa, herramientas de trabajo, equipo y/o transporte a los empleados del PRESTADOR.

SÉPTIMA. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES.

7.1 Las Partes están de acuerdo en que la relación entre ellas es de prestador de servicios independientes, por lo que el PRESTADOR no proporciona o pone a disposición del CLIENTE empleado o trabajador alguno.

7.2 Las Partes acuerdan que el PRESTADOR no podrá obligar, ni actuar en nombre y representación o por cuenta del CLIENTE, por lo tanto, en ningún caso el PRESTADOR podrá obligar contractualmente al CLIENTE con terceros.

7.3 El PRESTADOR se obliga a no llevar a cabo publicidad y/o divulgación alguna respecto a su relación con el CLIENTE y/o respecto al presente Contrato sin contar con la previa autorización por escrito del CLIENTE, y, en caso de que el CLIENTE otorgue la misma, el PRESTADOR se obliga de todas maneras a no divulgar información de terceros y/o Información Confidencial alguna.

OCTAVA. NO RELACIÓN LABORAL.

8.1 El PRESTADOR manifiesta expresamente que cuenta con elementos propios suficientes para llevar a cabo sus actividades y cumplir con las obligaciones en relación con sus trabajadores. El PRESTADOR es y será el único responsable del cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus trabajadores en especial respecto al o a los trabajadores que asigne a la prestación de los SERVICIOS.

8.2 Es obligación exclusiva del PRESTADOR, obligándose de manera escrupulosa a cumplir en todo momento y de manera puntual, continua y permanente, de manera enunciativa mas no limitativa, a todo lo siguiente: (i) cubrir a su personal todos sus salarios y todas las prestaciones que en derecho les correspondan tales como salario, vacaciones,

aguinaldo, prima vacacional, prima dominical, en su caso participación de los trabajadores de las utilidades, SAR, etc.; (ii) inscribir y mantener inscrito a todo su personal y trabajadores ante el IMSS, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el INFONACOT, pagando las cuotas correspondientes de conformidad con la legislación aplicable; y (iii) cumplir en tiempo y forma con todas y cada una de sus obligaciones como patrón, incluyendo de manera no limitativa conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás leyes y disposiciones legales relativas y aplicables. Asimismo, el PRESTADOR será único responsable ante el IMSS, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, INFONACOT y demás instituciones y autoridades competentes, incluyendo ante cualquier riesgo de trabajo y/o accidente y/o incapacidades del personal y trabajadores.

pgf
pqf
mr
mr
WS

8.3 El PRESTADOR se obliga a sacar en paz y a salvo al CLIENTE y, en su caso, a indemnizar al CLIENTE de cualquier demanda, reclamación, denuncia o querrela presentada por cualquier trabajador del PRESTADOR en contra del CLIENTE, sus directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o partes relacionadas por los motivos señalados en la presente cláusula.

8.4 En caso de que el CLIENTE sea demandado por algún trabajador del PRESTADOR y/o por una causa u omisión imputable al PRESTADOR, el PRESTADOR expresamente consiente que el CLIENTE podrá retener cualesquiera contraprestaciones que adeude o deba pagar al PRESTADOR conforme al presente Contrato y adicionalmente podrá aplicar dichas retenciones directamente para hacer frente a dicha demanda, incluyendo para cubrir todo gasto y/o indemnización que ello le ocasione; lo anterior sin responsabilidad para el CLIENTE. La retención durará hasta que se exima de responsabilidad al PRESTADOR.

8.5 El PRESTADOR expresamente reconoce y acepta que es y será el único responsable: (i) de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que sufra su personal y trabajadores con motivo o en el ejercicio del trabajo que ejecuten, obligándose a pagar la indemnización correspondiente; y (ii) del daño que causen sus trabajadores, aunque no obren ilícitamente, con motivo de la prestación de los SERVICIOS.

8.6 El PRESTADOR será la única persona que asignará y dirigirá a sus trabajadores mediante los cuales prestará los SERVICIOS, trabajadores que deberán reportar exclusivamente al PRESTADOR sobre sus actividades.

NOVENA. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y PATRONALES.

9.1 Cada Parte se obliga a cumplir en tiempo y forma con todas sus obligaciones conforme a lo previsto en la legislación fiscal aplicable.

9.2 El PRESTADOR se obliga a proporcionar al CLIENTE dentro de los cinco días naturales siguientes a que éste se lo solicite, una copia de toda la información y documentación que acredite el cumplimiento por parte del PRESTADOR de sus obligaciones patronales.

DÉCIMA. RESCISIÓN.

10.1 Las Partes acuerdan que, si el CLIENTE incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente Contrato, el PRESTADOR dará aviso por escrito al CLIENTE para que

éste pueda subsanar dicho incumplimiento dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a partir de la fecha en que reciba la notificación. En caso de que el CLIENTE no subsane dicho incumplimiento dentro del plazo antes mencionado, el PRESTADOR podrá rescindir el presente Contrato.

pgf
pqf
mr
mr

10.2 Las Partes acuerdan que, si el PRESTADOR incumple con cualquiera de sus obligaciones derivadas del presente, el CLIENTE podrá rescindir el presente Contrato de pleno derecho dando un simple aviso por escrito al PRESTADOR y sin necesidad de declaración o sentencia judicial para ello, rescisión que surtirá efectos a la fecha del aviso correspondiente.

WS
WS

DÉCIMA PRIMERA. INDEMNIZACIÓN.

11.1 El PRESTADOR se obliga a sacar en paz y a salvo y en su caso a indemnizar al CLIENTE contra cualquier demanda, reclamación, acción legal, daño y/o perjuicio interpuesto y/o reclamado por cualquier tercero en contra del CLIENTE como resultado de un acto y/u omisión que le sea imputable al PRESTADOR, incluyendo de manera no limitativa por violaciones a cualquier derecho de propiedad intelectual o industrial de terceros.

11.2 El PRESTADOR se obliga a sacar en paz y a salvo, así como a en su caso a indemnizar al CLIENTE de todo daño, perjuicio, demanda, reclamación y/o sanción, por actos y/u omisiones imputables al PRESTADOR y/o por cualquier incumplimiento del PRESTADOR a sus obligaciones derivadas del presente Contrato y/o la legislación aplicable. En este supuesto, las Partes acuerdan que el CLIENTE podrá retener cualquier Contraprestación que adeude o deba pagar al PRESTADOR conforme al presente Contrato y adicionalmente podrá aplicar las mismas de manera directa para hacer frente a ello, incluyendo para cubrir todo gasto y/o indemnizaciones, lo anterior sin responsabilidad para el CLIENTE.

11.3 Las Partes acuerdan en limitar la responsabilidad del CLIENTE por pérdidas, daños y/o perjuicios derivados y/o como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del CLIENTE a sus obligaciones previstas en el presente Contrato, a la cantidad máxima acumulada equivalente al precio de 2 (dos) meses (de entre enero y noviembre) de los SERVICIOS.

DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS.

12.1 Las Partes señalan como sus domicilios y correos electrónicos para oír y recibir notificaciones en torno al presente Contrato los que se indican a continuación:

El CLIENTE

Grünenthal de México, S.A. de C.V.

Atn. Mauricio Alfredo Rodríguez González

Periférico Sur No. 5991

Col. Arenal Tepepan

Alcaldía Tlalpan

C.P. 14610, Ciudad de México

Correo electrónico: mauricio.rodriguez@grunenthal.com

Con copia *necesaria* para

Grünenthal de México, S.A. de C.V.

Atn. Gerencia Legal
Insurgentes Sur No. 2475, Piso 16,
Col. Tizapán, C.P. 01090,
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México

pgf
pqf
mr
WS

EL PRESTADOR

Servicio de Nómina AlfaPlus, S.A. de C.V.

Atn. Paul Queijeiro Frontana

Cargo: Representante legal

Dirección: Salvador R Guzmán 149 Fracc, Colonial Iztapalapa, C.P. 09270, CDMX.

Correo electrónico: paulqf@alfapus-siap.com

12.2 Las Partes podrán señalar un nuevo domicilio o número o correo electrónico dando un simple aviso por escrito a la contraparte con por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de modificación.

12.3 Las Partes acuerdan que el correo electrónico también será un medio válido de comunicación.

DÉCIMA TERCERA. CESIÓN.

13.1 El Prestador mediante la firma de este Contrato autoriza al Cliente para ceder parcial o totalmente cualquier derecho y/u obligación derivada del presente Contrato a cualquier tercero, lo anterior dando un simple aviso por escrito al PRESTADOR con por lo menos 10 (diez) días naturales de anticipación a la fecha efectiva de cesión.

13.2 El PRESTADOR no podrá ceder, ni parcial ni totalmente, derecho u obligación alguno derivado del presente Contrato sin contar con la previa autorización por escrito del CLIENTE.

13.3 El PRESTADOR no podrá subcontratar todo o parte de los SERVICIOS.

DÉCIMA CUARTA. SUPREMACÍA.

El presente Contrato prevalecerá sobre, en su caso, cualquier otro acuerdo oral o escrito celebrado entre las Partes en relación con el objeto del mismo, incluyendo de manera no limitativa, sobre cualesquiera términos y condiciones de venta y/o de prestación de servicios y/o cotización del PRESTADOR.

DÉCIMA QUINTA. CONFLICTO DE INTERESES.

Las Partes acuerdan y se comprometen que, a efecto de evitar un potencial conflicto de interés, harán su mejor esfuerzo para informar de manera inmediata a la otra Parte sobre cualquier relación directa o indirecta entre el PRESTADOR, cualquier director del PRESTADOR o cualquier empleado de éste que preste servicios de manera directa o indirecta para el CLIENTE o cualquier afiliada o subsidiaria del mismo.

DÉCIMA SEXTA. DE LA POLÍTICA DE ÉTICA EMPRESARIAL. DEL BENEFICIO POR LOS SERVICIOS.

El PRESTADOR en este acto manifiesta que sus trabajadores, empleados o dependientes no han hecho ni harán o ayudarán, en relación con este Contrato y/o la prestación de los SERVICIOS, pago, préstamo, regalos, promesa u ofrecimiento alguno de gratificaciones en dinero o cualquier otro valor (i) para uso o beneficio de cualquier empleado del CLIENTE,

funcionario de gobierno o sus organismos descentralizados o (ii) cualquier otra persona que beneficie del progreso de sus SERVICIOS. pgf
pqf

DÉCIMA SÉPTIMA. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. me mr

17.1 Con el fin de dar cumplimiento a las normas legales vigentes y procedimientos del CLIENTE en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, de manera voluntaria el PRESTADOR declara lo siguiente: WS

(i) Que no admitirá que terceros efectúen depósitos en sus cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en la legislación aplicable, ni efectuará transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

(ii) Que no se encuentra en las listas internacionales vinculantes de conformidad con el derecho internacional, listas de la Organización de las Naciones (ONU), o en las listas de la *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, estando el CLIENTE facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el presente Contrato verifica que el PRESTADOR se encuentra incluido en dichas listas.

(iii) Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del presente Contrato con el CLIENTE es veraz y exacta, estando el CLIENTE facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el presente Contrato si verifica y/o tiene conocimiento de que parte o la totalidad de la información y/o documentación aportada por el PRESTADOR no cumple con lo previsto en el presente inciso.

(iv) Que no existe en contra del PRESTADOR investigaciones o procesos penales por delitos dolosos, estando el CLIENTE facultado para realizar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos públicas nacionales o internacionales y para dar por terminado el presente Contrato si verifica que el PRESTADOR es sujeto de o se encuentra bajo investigaciones o procesos o existen información en las citadas bases de datos que puedan causar o generar riesgo legal o de reputación alguno para el CLIENTE.

17.2 El PRESTADOR acepta, entiende y conoce, de manera voluntaria e inequívoca, que el CLIENTE, en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, podrá terminar unilateralmente el presente Contrato en cualquier momento y sin previo aviso, cuando el nombre del PRESTADOR y/o cualquiera de sus accionistas, socios, representantes o partes relacionadas llegare a ser o estar: (i) vinculado por las autoridades nacionales e internacionales en cualquier tipo de investigación o procedimiento por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) incluido en la lista de la Organización de las Naciones (ONU) o las listas de la *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, y/o en cualquier otra lista pública o administrada por cualquier autoridad nacional o extranjera; (iii) condenado por autoridades nacionales o internacionales en cualquier tipo

de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos; o (iv) señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional o internacional, incluyendo sin limitarse a ello, Prensa, Radio o televisión, como investigados por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a éstos.

pgf
pqf
mr
nr
WS

DÉCIMA OCTAVA. POLÍTICAS ANTI-FRAUDE Y ANTI-CORRUPCIÓN.

18.1 El CLIENTE es una compañía que se maneja bajo los más altos estándares de ética, por lo que no realiza ningún tipo de conductas corruptas, siendo deber del PRESTADOR actuar de forma similar.

Por lo anterior, el PRESTADOR declara conocer y se obliga a firmar y a cumplir el Código de Conducta de Socios Comerciales del CLIENTE, que se adjunta a este Contrato como "Anexo 5".

18.2 La presente cláusula es elevada por las Partes a carácter esencial y determinante de la celebración del presente Contrato y convienen que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí previstas facultará a CLIENTE para dar por terminado el presente Contrato sin responsabilidad alguna para éste, sin más trámite ni gestión que una notificación escrita dirigida al PRESTADOR, sin perjuicio de los demás derechos y acciones que le asistan al CLIENTE de conformidad con las leyes aplicables o el presente Contrato.

DÉCIMA NOVENA. NO EXCLUSIVIDAD.

El presente Contrato no otorga la exclusividad al Prestador para llevar a cabo los Servicios objeto del presente Contrato, por lo que el Cliente podrá, en cualquier momento contratar con cualesquier otras personas para que lleven a cabo dichos o similares Servicios si así lo considera pertinente y sin necesidad de aviso al Prestador.

VIGÉSIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Mediante la firma del presente Contrato y en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares vigente, las Partes se obligan a mantener con carácter de confidencial toda la información que les sea proporcionada y que pudiera considerarse como datos personales y datos personales sensibles, así como a adoptar las medidas de seguridad que se requieran para evitar su divulgación a terceros en los términos de la Ley antes referida y bajo lo dispuesto en el aviso de privacidad de GRÜNENTHAL, mismo que firmado por el PRESTADOR se adjunta como "Anexo 2" y forma parte integrante del presente Contrato y el Acuerdo Complementario de Protección de Datos que se adjunta como "Anexo 3". La presente obligación estará vigente por todo el tiempo que dure la relación contractual entre ambas Partes y hasta la fecha de su prescripción legal.

VIGÉSIMA PRIMERA. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

21.1 Las Partes acuerdan que el derecho de fondo aplicable al presente Contrato son las leyes comerciales de México.

21.2 Las Partes acuerdan que cualquier desavenencia, disputa y/o controversia relacionada o derivada del presente Contrato se someterá a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero y jurisdicción que les pudiese corresponder en razón de sus domicilios presentes o futuros o

por cualquier otra razón.

21.3 Partes manifiestan que en la celebración del presente Contrato no ha intervenido ni mediado dolo, violencia, lesión, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento, por lo que enteradas las Partes del contenido y alcance del presente Contrato, lo firman. Las Partes acuerdan que el presente Contrato se podrá firmar de forma autógrafa y/o electrónica, en este último caso conforme a lo previsto, de manera no limitativa, los artículos 89 y 97 del Código de Comercio. Las Partes ratifican que en caso de suscribir el presente documento con sus firmas electrónicas a través o mediante la intervención y/o certificación de la aplicación y/o el proveedor conocido como "adobe sign", las mismas serán consideradas y asumidas como generadas a través de un dispositivo de alta fiabilidad, fidelidad y confiabilidad, y, por lo tanto, dichas firmas electrónicas serán tratadas, para propósitos de validez, exigibilidad y admisibilidad, como si fuesen firmas autógrafas.

Leído que fue el presente instrumento y enteradas las Partes de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de febrero del 2025.

EL CLIENTE	PRESTADOR
 <u>Wladimir Sviercovich (4 mar.. 2025 08:27 CST)</u> GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., representada por Wladimir Sviercovich Pasquel y; <u>mauricio rodriguez</u> <u>mauricio rodriguez (3 mar.. 2025 11:00 CST)</u> Mauricio Alfredo Rodríguez	<u>Paul Queijeiro</u> <u>Paul Queijeiro (21 feb.. 2025 08:41 CST)</u> SERVICIOS DE NÓMINA ALFAPLUS, S.A. DE C.V., representada por Paul Queijeiro Frontana.

Claudia Juarez
Claudia Juarez (27 feb.. 2025 10:07 CST)



Anexo "1" del Contrato de Prestación de Servicios (el "Contrato") suscrito entre Grünenthal de México, S.A. de C.V. (el "CLIENTE") y Servicios de Nómina Alfaplus, S.A. de C.V. (el "PRESTADOR" y junto con el CLIENTE, las "PARTES").

I. SERVICIOS objeto del Contrato son:

➤ Proceso de Nómina

- Registro de todo tipo de incidencias a la nómina.
- Registro y Control de créditos del Infonacot.
- Carátulas de control de nómina (Reporte de Concentrado de Nómina).
- Recibos de Nómina.
- Generación de pólizas de contabilidad de nómina y las provisiones de prestaciones (Aguinaldo, Prima Vacacional) y carga social (IMSS, SAR, INFONAVIT)
- Conciliación de acumulados de gastos de nómina e impuestos retenidos
- Reporte fiscal: Impuesto sobre la renta, estatal de nómina, cuotas al IMSS, SAR, INFONAVIT.
- Generación de archivo para dispersión bancaria.
- Interfases (Asistencia, Fondo de ahorro, Vales, etc.).
- Timbrado fiscal de recibos de nómina pagados.
- Entrega física de los recibos y/o envío vía email.

➤ Procesos fiscales

- Presentación y /o envío de avisos al IMSS (Altas, Bajas y Cambios).
- Generación y pago mensual y bimestral del SUA. SAR, Infonavit.
- Aclaraciones ante el IMSS por diferencias en pagos y avisos presentados.
- Determinación del impuesto estatal de nómina.
- Presentación de todos los reportes que correspondan a nominas ante las instituciones de gobierno, en el periodo requerido, ya sea mensual, anual o según lo requieran.

➤ Preparación y ejecución de procesos de nómina anuales y especiales

- Aguinaldo.
- Ajuste Anual de Impuestos.
- Participación de Utilidades.
- Nóminas especiales (Bonos, incentivos, etc.).
- Generación de archivo para Dispersión Bancaria de pagos diversos.

➤ Vales de despensa

- Trámite de tarjetas electrónicas.
- Control de vales dispersados.
- Póliza especial, etc.

➤ Fondo de ahorro

- Control y conciliación del saldo en inversión.
- Liquidación anual.
- Pago en finiquitos.

- Cálculo y elaboración de Finiquitos
 - En simulación y procesos reales.
- Atención a empleados por consultas y aclaraciones de movimientos en nómina.
- Asesoría y capacitación a usuarios del sistema SIAP.
- Mantenimiento técnico y funcional.
 - Monitoreo permanente de la base de datos y respaldos necesarios.
 - Instalación de clientes (usuarios) de la aplicación.
 - Adecuaciones oportunas por cambios de ley.
 - Control de accesos y operación (Seguridad).

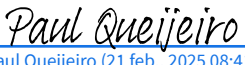
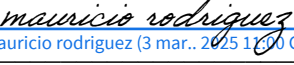
CJ

MFVS
MFVS

II. Contraprestación total: \$792,350.00 (Setecientos noventa y dos mil trescientos cincuenta pesos 00/100) que se pagará de forma mensual por la cantidad de 60,950.00 (Sesenta mil novecientos cincuenta pesos) más IVA por los servicios realizados y que se realicen en los meses comprendidos entre enero y noviembre de 2025, más un pago adicional por la cantidad de 121,900 (ciento veintiún mil pesos) más IVA para el mes de diciembre.

IV. Fecha de pago de la contraprestación mensual: 60 días posteriores a la presentación de la factura.

Este Anexo 1 surge y se sujeta a todos y cada uno de los términos y condiciones del Contrato y se suscribe en la Ciudad de México, en la misma fecha de firma del Contrato.

EL CLIENTE	PRESTADOR
 Wladimir Sviercovich (4 mar.. 2025 08:27 CST)	 Paul Queijeiro (21 feb.. 2025 08:41 CST)
GRÜNENTHAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., representada por Wladimir Sviercovich Pasquel y;	SERVICIOS DE NÓMINA ALFAPLUS, S.A. DE C.V., representada por Paul Queijeiro Frontana.
 mauricio rodriguez (3 mar.. 2025 12:00 CST)	
Mauricio Alfredo Rodríguez	

Aviso de Privacidad

Grünenthal de México, S.A. de C.V. con domicilio en Periférico Sur No. 5991 Col. Arenal Tepepan Ciudad de México, C.P. 14610 es el responsable del uso y protección de los datos personales bajo el presente aviso de privacidad.

Le rogamos leer este aviso de privacidad antes de proporcionarnos sus datos personales, ya sea a través de nuestros sitios de Internet, medios digitales, o por cualquier medio.

¿Qué son "Datos Personales" según este aviso de privacidad?

Los "Datos Personales" consisten en cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable y que para efectos del presente Aviso de Privacidad que es recabada por Grünenthal.

¿Para qué fines recabamos y utilizamos sus datos personales?

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para una o varias de las siguientes finalidades primarias para el servicio que solicita:

- Contratación de personas físicas para prestar servicios de manera directa a Grünenthal, como pueden ser nombre, edad, firma, domicilio, sexo, número de seguro social, número de identificación oficial, datos bancarios y datos fiscales.
- Expedición de credenciales para el acceso a las instalaciones de Grünenthal.
- Acceso a los sitios y herramientas de trabajo de Grünenthal.

De manera adicional, utilizaremos su información personal para una o varias de las siguientes finalidades secundarias para el servicio que solicita, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención:

- Generación de métricas, estadísticas, reportes y proyectos.

La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades secundarias no podrá ser un motivo para que le neguemos los servicios y solicitudes que realiza a Grünenthal. En caso de que no desee que sus datos personales se utilicen para estos fines secundarios, indíquelo a través del "procedimiento para solicitud de derechos ARCO, revocación de consentimiento, o negativa de uso de datos personales para fines secundarios" que se describe en este aviso de privacidad.

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos uno o varios de los siguientes datos personales:

- Datos de identificación: nombre completo, sexo, estado civil, fecha de nacimiento, edad, identificación oficial vigente (INE, Pasaporte), licencia de conducir, firma.
- Datos de contacto: teléfonos fijos / móviles, correo electrónico, domicilio.

- Datos fiscales: RFC, CURP
- Cuentas bancarias: Número de cuenta, Banco, Nombre completo de titular, tipo de cuenta
- Datos de Seguro Social: Número de Seguro Social, Clínica correspondiente.
- Datos de familiares cuando aplique: Nombre completo cónyuge e hijos, acta de matrimonio, estado civil, fecha de nacimiento y edad de los mismos.
- Escolaridad: Grado Escolar, Especialidad, título profesional cuando aplique.
- Documentos migratorios: VISA, Permiso de Trabajo, Permiso de Residencia, Pasaporte.
- Estudios socioeconómicos cuando aplique: Información de trayectoria laboral anterior.
- Fotografía personal.
- Seguro médico o Seguro de Gastos Médicos Mayores.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Le informamos que sus datos personales podrán ser compartidos dentro y fuera del país con filiales de Grünenthal y con una o varias de las siguientes personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines:

Destinatario de los datos personales	Finalidades
Proveedores de Servicios de administración	Cumplir con procedimientos internos de Grünenthal
Auditores	Cumplimiento a políticas y regulaciones
Proveedores de servicios de investigación varios	Revisión y cumplimiento de leyes, normas y antecedentes
Reportes fiscales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Autoridades gubernamentales.	Cumplimiento con requerimientos de la autoridad competente
Proveedores de servicios de distribución y mensajería	Envío de muestra médica, herramientas de trabajo y documentos.
Agencias de viajes que prestan servicios a Grünenthal	Servicio de viajes, hospedajes, boletaje, traslados, etc.
Reportes fiscales al Servicio de Administración Tributaria y a Autoridades gubernamentales.	Cumplimiento con requerimientos de la autoridad competente

¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales?

Usted puede limitar el uso o divulgación de sus datos personales solicitándolo mediante el procedimiento para solicitud de Derecho ARCO, revocación de consentimiento o negativa de uso de datos personales para fines secundarios que se menciona posteriormente en este documento, en cuanto recibamos su solicitud lo inscribiremos en el listado de exclusión para

el uso y divulgación de datos personales correspondiente para atender su petición.

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso?

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva a través del siguiente medio:

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE DERECHOS ARCO

El mecanismo que se ha implementado para el ejercicio de los derechos ARCO es a través del envío de una solicitud dirigida al Comité de Privacidad de Datos de Grünenthal, a la dirección de correo electrónico Datos.PersonalesMX@grunenthal.com o bien, de forma personal en el domicilio mencionado en el presente aviso de Privacidad. En su solicitud por correo electrónico o de forma personal deberá cumplir todos los requisitos que a continuación se enlistan:

1. Proporcionar la siguiente información:

- a. Nombre y apellidos;
- b. Correo electrónico;
- c. Teléfono de contacto
- d. Medio por el cual desea se le comuniqué la respuesta a su solicitud
- e. Ciudad y Estado;

Adjuntar o mostrar una copia de los documentos oficiales que acrediten su identidad (credencial de elector, pasaporte) o, en su caso, los que acrediten la representación legal del titular de acuerdo con la legislación en la materia.

Proporcionar la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de sus derechos ARCO, revocación de consentimiento, o negativa de uso de datos para fines secundarios.

Proporcionar cualquier otro elemento, información o documento del que disponga y que facilite la localización de sus datos personales:

Relación que usted ha tenido con Grünenthal: (por ejemplo: soy consumidor del producto X);

Nombre de área o persona de Grünenthal que lo contactó;

Medio por el cual Grünenthal lo contactó a usted; o

Nombre del producto, servicio, evento o programa por el cual se le contactó.

El plazo para proporcionarle una respuesta respecto la determinación adoptada con respecto a su solicitud ARCO es de veinte (20) días hábiles contados a partir de la recepción de su solicitud debidamente llenada.

El plazo antes referido podrá ser ampliado una sola vez por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso.


CJ

¿Cómo puedo revocar mi consentimiento para el uso de sus datos personales?


MFVS

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos seguir requiriendo el producto y/o servicio que nos presta, o la conclusión de su relación con nosotros.

Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud a través del “procedimiento para solicitud de derechos ARCO, revocación de consentimiento, o negativa de uso de datos personales para fines secundarios”.

¿Cómo usamos tecnologías de rastreo en nuestros medios digitales?

Le informamos que en nuestras páginas de internet utilizamos cookies, web beacons u otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en nuestra página o medios digitales:

Cookies

Las cookies son archivos de texto que son descargados automáticamente y almacenados en el disco duro del equipo de cómputo del usuario al navegar en una página de Internet específica, que permiten recordar al servidor de Internet algunos datos sobre este usuario.

Web beacons

Las web beacons son imágenes insertadas en una página de Internet o en un mensaje de correo electrónico, que puede ser utilizado para monitorear el hábito de uso del usuario ante un medio digital.

Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los utilizaremos para los siguientes fines: generación de estudios, estadísticas, métricas, programas, reportes y proyectos.

Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: Identificadores, nombre de usuario y contraseñas de una sesión, idioma preferido por el usuario, región en la que se encuentra, tipo de navegador, tipo de sistema operativo del usuario, cliente o aplicación que usa para la recepción de correo electrónico, fecha y hora del inicio y final de la sesión de un usuario, páginas web visitadas por un usuario, búsquedas realizadas por un usuario, número de veces que visualiza un medio digital, dirección IP.

Estas cookies, web beacons, y otras tecnologías pueden ser deshabilitadas. Para conocer cómo

hacerlo, consulte la ayuda o soporte técnico de su navegador de Internet o dispositivo de comunicación.


CJ

¿Por cuánto tiempo conservará Grünenthal la información personal?


MFVS

Grünenthal conservará su información personal por el tiempo que sea necesario para dar cumplimiento a las finalidades de tratamiento de datos personales, así como a la legislación aplicable, los contratos, las políticas y los procedimientos internos de Grünenthal.

Modificaciones al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a través de este sitio o directamente en su correo electrónico, cuando usted así lo solicite por escrito por los siguientes medios: a través de nuestro correo electrónico, por correspondencia, o vía personal en nuestro domicilio mencionado en el presente aviso de privacidad.

Para mayor información, favor de comunicarse al Comité de Privacidad de Datos de Grünenthal a la dirección de correo electrónico: Datos.PersonalesMX@grunenthal.com

SERVICIOS DE NÓMINA ALFAPLUS S.A. DE C.V

Firma: 
Paul Queijeiro (21 feb.. 2025 08:41 CST)

Acuerdo Complementario de Protección de Datos

Grünenthal de México, S.A. de C.V., una compañía organizada en virtud de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio social en Periférico Sur No. 5991, Col. Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de México.

- en lo sucesivo denominado "Grünenthal" o "Controlador"-

y

SERVICIOS DE NOMINA ALFAPLUS S.A. DE C.V. una compañía organizada bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio social en **Salvador R Guzmán 149 Fracc Colonial Iztapalapa, CP 09270, CDMX**

- en lo sucesivo denominado "Contratista" o "Procesador"-

Controlador y Procesador también conocido como "Parte" respectivamente "Partes"

Por la presente, con respecto al Contrato de Prestación de Servicios (el "Contrato Principal", celebrando el siguiente acuerdo de protección de datos (el "Acuerdo").

1. Definiciones

- 1.1. **"Datos personales"** son todos los tipos de información relacionada con una persona física identificada o identificable (en adelante, referenciado como el **"Sujeto de Datos"**); una persona física se considera identificable si puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a un identificador como un nombre, número de identificación, datos de ubicación, identificador en línea o uno o más factores específicos de la expresión de la identidad física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de ese Sujeto de Datos.
- 1.2. En caso de duda, todos los datos con los que el Procesador pueda entrar en contacto, o de hecho, entrar en contacto con ellos, se considerarán Datos personales a los efectos del cumplimiento de este Acuerdo.

2. Preámbulo

- 2.1. Este Acuerdo específica, además, las obligaciones de protección de datos de las Partes derivadas del Contrato Principal así como del presente convenio. Se aplica a todas las actividades relacionadas con el Contrato Principal y el presente Convenio en las que los empleados del Procesador o terceros encargados por el Procesador puedan entrar en contacto con los Datos personales del Controlador o no se pueda excluir el acceso a los Datos personales.

3. Alcance del Acuerdo de tratamiento de datos

- 3.1. El tratamiento de los datos personales del controlador proporcionados por parte del Procesador se lleva a cabo exclusivamente en la forma y el alcance y para los fines determinados en el Anexo 1 del presente Acuerdo; el tratamiento se refiere exclusivamente a los tipos de datos personales y a las categorías de los datos de los sujetos especificados en los mismos.

4. Detalles de contacto

4.1. Datos de contacto generales para cualquier problema relacionado con la protección de datos

Grünenthal:	Datos.PersonalesMX@grunenthal.com
Procesador:	NominaAlfaPlus@alfaplus-siap.com

5. Deberes del Procesador

- 5.1. El Procesador, tal como se define, lleva a cabo todo el tratamiento de los Datos personales en nombre y de acuerdo con las instrucciones del Controlador.
- 5.2. Se indica al Procesador que procese los Datos personales durante el término y los fines de este Acuerdo de tratamiento de datos. El Procesador no podrá tratar ni utilizar Datos personales para ningún fin que no sea el previsto en las instrucciones del Controlador, incluso con respecto a las transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional, a menos que el Procesador esté obligado a hacerlo de acuerdo con la ley. En ese caso, el Procesador informará por escrito al Controlador de dicho requisito legal antes del tratamiento, a menos que dicha ley prohíba dicha información por motivos importantes de interés público.
- 5.3. El Controlador se reserva, en la mayor medida posible, el derecho de dar instrucciones al Procesador y a todas las personas autorizadas por el mismo para procesar los Datos personales. En caso de que se requieran instrucciones específicas además de las contenidas en el respectivo Contrato Principal o en este Acuerdo, el Controlador emitirá instrucciones individuales al Procesador. El Procesador informará al Controlador con prontitud si considera que una instrucción es contraria a las leyes de protección de datos aplicables. Dicha comunicación de reservas autoriza al Procesador a suspender el cumplimiento de la instrucción hasta que el Controlador la haya aclarado por escrito después de recibir esta comunicación. El Procesador designará a una o más personas como destinatarios autorizados para obtener instrucciones.
- 5.4. El Procesador mantendrá una lista de todas las categorías de actividades de tratamiento realizadas en nombre del Controlador. El Procesador pondrá los registros a disposición de la autoridad de control previa solicitud. En tal caso, el Procesador notificará sin demora al Controlador sobre la solicitud en sí, así como el contenido de los registros proporcionados a la autoridad de supervisión.
- 5.5. El Procesador está obligado a organizar sus operaciones de manera que se implementen todos los requisitos particulares de la ley de protección de datos. En particular, el Procesador alineará la selección y el diseño de sus sistemas de tratamiento de datos con el objetivo de recopilar, procesar o utilizar el menor número posible de Datos personales (minimización de datos). El Procesador anonimizará o seudonimizará los Datos personales, en la medida de lo posible, a la luz de los requisitos del respectivo Contrato Principal y del presente Convenio. Cuando sea posible, el Procesador señalará al Controlador cualquier posibilidad técnica de prevención de datos y economía de datos.
- 5.6. El Procesador declara y garantiza que tomará todas las medidas técnicas y organizativas necesarias ("MTO") para proteger el tratamiento de los Datos personales pertenecientes u obtenidos del Controlador. Esto incluye, en particular, las siguientes medidas: Control de acceso físico, control de acceso lógico, control de acceso a datos, control de transmisión de datos, control de entrada, control de órdenes, control de disponibilidad, control de separación y control de eficacia.
- 5.7. Las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas deben determinarse teniendo debidamente en cuenta:
 - el estado actual de la técnica,
 - el costo de su implementación, y

- la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas.
- 5.8. Previa solicitud, el Procesador proporcionará al Controlador información suficiente para que el Controlador pueda garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Procesador en virtud del presente Acuerdo de tratamiento de datos, incluida la garantía de que se han implementado las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas.
- 5.9. El Procesador notificará al Controlador sin demora indebida, pero en un plazo de 24 horas a más tardar, después de tener conocimiento de cualquier posible violación de la seguridad de los Datos personales procesados en nombre del Controlador, en particular cualquier incidente que conduzca a la destrucción, pérdida, alteración o divulgación no autorizada o acceso a dichos datos. La notificación contiene al menos una descripción de:
- a) una descripción de la naturaleza de los datos de violación de datos, indicando, en la medida de lo posible, las categorías y el número aproximado de sujetos de datos, las categorías afectadas y el número aproximado de conjuntos de datos personales en cuestión;
 - b) una descripción de las consecuencias probables de la violación de datos;
 - c) una descripción de las medidas adoptadas o propuestas por el Procesador para remediar la violación de datos y, en su caso, para mitigar sus posibles efectos adversos.
- Si, y en la medida en que la información no se puede proporcionar al mismo tiempo, el Procesador puede hacer que esta información esté disponible por etapas sin demoras adicionales indebidas.
- 5.10. El Procesador ayudará al Controlador a cumplir con sus obligaciones de responder a cualquier violación de Datos personales en el contexto de este Acuerdo, incluyendo la notificación y el suministro de información a las autoridades de supervisión y a los Sujetos de datos afectados. Para ello, introducirá medidas de vigilancia que sean capaces de identificar las violaciones de los datos y sus efectos a tiempo y de determinar sus posibles efectos.
- 5.11. El Procesador documentará (y mantendrá dicha documentación a disposición del Controlador) de cualquier incumplimiento de los Datos personales, incluidos los hechos relacionados con la violación de los Datos personales, sus efectos y las medidas correctivas adoptadas. Después de consultar con el Controlador, el Procesador tomará las medidas necesarias para limitar los (posibles) efectos adversos de las violaciones de los Datos personales, a menos que dicha consulta no pueda esperarse debido a la naturaleza de la violación de los Datos personales.
- 5.12. El Procesador debe asistir razonablemente al Controlador con el manejo de cualquier solicitud de los Sujetos de datos, incluidas las solicitudes de acceso, rectificación, restricción del tratamiento o supresión. El Procesador también debe ayudar razonablemente al Controlador mediante la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas, en la medida en que esto sea posible para el cumplimiento de la obligación del Controlador de responder a dichas solicitudes. El Procesador ayudará al Controlador en el procesamiento de estas solicitudes de manera oportuna para que el Controlador pueda cumplir con los plazos legales dados.
- 5.13. Si un Sujeto de datos interesado presenta una consulta o solicitud al Procesador, el Procesador remitirá inmediatamente la consulta o solicitud al Controlador, indicando la fecha en que el Procesador recibió dicha consulta o solicitud y ayudará al Controlador a poner dicha información a disposición del Sujetos de datos individual.
- 5.14. El Procesador se asegurará de que las personas autorizadas de tratar los datos del Controlador estén obligadas a preservar la confidencialidad de los datos y que hayan sido instruidas en las disposiciones de protección de la ley de protección de datos. A petición, el Procesador demuestra al Controlador que sus empleados están efectivamente obligados a mantener el secreto de los datos.
- 5.15. Los medios de datos transferidos, así como todas las copias o reproducciones de las mismas, no pasan a ser propiedad del Procesador.

- 5.16. El Procesador conservará los medios de comunicación transferidos, así como todas las copias o reproducciones de las mismas bajo custodia segura para que no sean accesibles a terceros no autorizados. Tras la rescisión de la relación contractual, el Procesador devolverá todos los soportes y copias de datos que el Controlador haya puesto a disposición del Procesador en su totalidad, a menos que el Controlador solicite la eliminación de los datos. En ese caso, el Procesador demuestra al Controlador que los datos han sido debidamente eliminados mediante un protocolo de supresión o por otro documento adecuado como prueba. En dicho documento, el Procesador describirá el tipo de eliminación en detalle.
- 5.17. Cualquier transferencia de datos personales a un tercer país o a una organización internacional, solo está permitida si el Controlador lo aprueba previamente por escrito.
- 5.18. El Procesador debe ayudar razonablemente al Controlador a cumplir con las demás obligaciones que puedan corresponder al Controlador.

6. Obligaciones del Controlador y sus deberes para supervisar al Procesador

- 6.1. Las instrucciones del Controlador serán emitidas por la persona autorizada por el Controlador, o su adjunto. En la actualidad, las siguientes personas están autorizadas por parte del Controlador a emitir instrucciones:

Nombre	Rol o función	Nombre adjunto	Rol o función
Maria Fernanda Vargas	Gerente de compensaciones y Beneficios	Mónica Hernández Ovando	HR Business Partner

- 6.2. El Controlador informará al Procesador de cualquier error o irregularidad detectada por el Controlador en el curso del examen de los resultados de las actividades de tratamiento en términos de cumplimiento de las regulaciones de protección de datos.
- 6.3. El Controlador seguirá siendo responsable de que todas las actividades de tratamiento sean lícitas.
- 6.4. El Controlador decidirá antes de la fecha de rescisión o expiración del respectivo Contrato Principal sobre si el Procesador devolverá o destruirá los datos procesados después de la terminación o expiración del Contrato Principal. Si el Controlador no toma una decisión dentro de 2 semanas naturales después de que el Procesador solicite al Controlador por escrito que tome dicha decisión, el Procesador tiene derecho a eliminar los datos procesados de acuerdo con el estado de la técnica.
- 6.5. El Controlador tiene derecho a llevar a cabo las inspecciones por sí mismo o por otro auditor encargado por el Controlador. El Procesador permitirá y contribuirá a la inspección realizada por otro auditor de la misma manera que por el Controlador.
- 6.6. El Procesador asistirá al Controlador en la realización de las pruebas necesarias en las instalaciones del Procesador y permitirá los controles del Controlador.

7. Subprocesadores

- 7.1. En principio, el Procesador no está autorizado a delegar la totalidad o parte de la ejecución del contrato a los subcontratistas sin el consentimiento previo expreso del Controlador. Para tal fin, el Procesador comunicará al Controlador el nombre y la dirección exacta de los subcontratistas pertinentes, así como facilitará información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos para establecer garantías suficientes para el tratamiento con el fin de proteger los

derechos del Sujeto de datos. El Controlador no está obligado a permitir el uso de subprocesadores.

- 7.2. El nombramiento de los subprocesadores nombrados en el Anexo 2 se aprueba y ratifica en virtud del presente Acuerdo.
- 7.3. Si el Procesador contrata a otros subcontratistas, los respectivos acuerdos contractuales se diseñarán de tal manera que cumplan con todos los requisitos entre las Partes, incluidas las obligaciones de aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas y de garantizar que la transferencia de Datos personales se realice de tal manera que el procesamiento cumpla con los requisitos de la Ley aplicable.
- 7.4. El Controlador tiene derecho a recibir una copia de las disposiciones pertinentes del acuerdo del Procesador con el subprocesador relacionadas con las obligaciones de protección de datos. El Procesador seguirá siendo plenamente responsable ante el Controlador del cumplimiento de las obligaciones del subprocesador en virtud de este Acuerdo de procesamiento de datos. El hecho de que el Controlador haya dado su consentimiento para el uso del subprocesador por parte del Procesador se entenderá sin perjuicio de la obligación del Procesador de cumplir con este Acuerdo de tratamiento de datos.

8. Responsabilidad, Varios

- 8.1. En caso de que una persona que haya sufrido daños materiales o inmateriales como resultado de una violación reclame daños y perjuicios contra el Controlador y/o el Procesador, la Parte respectiva informa inmediatamente a la otra Parte. Las Partes se ayudarán razonable y mutuamente para defenderse de dicha reclamación sin poner en peligro su propia posición.
- 8.2. El Procesador es responsable de sus subcontratistas (incluidos los subprocesadores) de la misma manera que es responsable de su propia conducta culpable.
- 8.3. Si las garantías adecuadas ya no están en vigor o si un defecto se hace evidente sólo después del establecimiento de la relación contractual y no se subsana dentro de un período de tiempo establecido por el Controlador, el Procesador es responsable del daño resultante y el Controlador tiene derecho a rescindir el Contrato Principal, así como este Acuerdo.
- 8.4. Si en el curso de una de sus inspecciones realizadas regularmente, el Controlador constata que se ha cometido una violación de las disposiciones legales o contractuales, el Procesador debe remediarlo dentro de un período de tiempo razonable.
- 8.5. En caso de que los datos del Controlador estén en peligro legal por incautación o decomiso, por procedimientos de insolvencia o composición o por otros eventos o medidas de terceros, incluidas las medidas gubernamentales, el Procesador informará de inmediato al Controlador. El Controlador informa inmediatamente a todas las personas responsables en este contexto de que el Controlador es la única parte autorizada para ejercer el dominio y el control sobre los datos.
- 8.6. Si un tribunal considera que alguna disposición de este contrato es inválida, inaplicable o ilegal, las disposiciones restantes permanecerán en vigor. Si alguna disposición inválida, inaplicable o ilegal fuera válida, ejecutable o legal si se suprimiera alguna parte de ella, la disposición se aplicará con cualquier modificación necesaria para dar efecto a la intención comercial de las partes. Todos los acuerdos que pretendan realizar un cambio, modificación o especificación de este Acuerdo deben hacerse por escrito.
- 8.7. Las Partes acuerdan que los "Términos y Condiciones Generales" del Procesador no se aplicarán a este Acuerdo.
- 8.8. En caso de discrepancias o contradicciones entre las disposiciones de este Acuerdo y las disposiciones de otros acuerdos, prevalecerán las disposiciones de este Acuerdo y sus Anexos.
- 8.9. Los Anexos 1, 2 3 y 4 son jurídicamente vinculantes y forman parte integrante de este Acuerdo.

9. Plazo del contrato

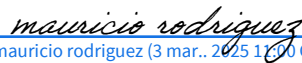
9.1 La vigencia de este Acuerdo corresponde a la vigencia del Contrato Principal. Las disposiciones relativas a la rescisión ordinaria del Contrato Principal se aplican en consecuencia.

9.2 El Controlador tiene derecho a una rescisión extraordinaria de este acuerdo y del Contrato Principal por una buena causa en cualquier momento. Existe una buena causa para el Controlador en particular si

- el Procesador infringe una obligación esencial en virtud de este acuerdo,
- el Procesador utiliza los Datos del Controlador para fines distintos de los permitidos explícitamente en este Acuerdo
- el Procesador no lleva a cabo una instrucción dada por el Controlador de conformidad con la sección 5 de este acuerdo,
- el Procesador no cumple con una obligación de presentación de reportes de acuerdo con la sección 5
- el Procesador rechaza el ejercicio por parte del Controlador de sus derechos de control de conformidad con la sección 5 de este acuerdo o no sólo impide insignificamente estos derechos, o
- el Procesador contrata a un subprocesador sin notificar al Controlador, contrario a la sección 7.1 de este Acuerdo.

Controlador


Wladimir Sviercovich (4 mar., 2025 08:27 CST)
Por: Wladimir Sviercovich Pasquel
Título: Representante Legal


mauricio rodríguez (3 mar., 2025 11:00 CST)
Por: Mauricio Alfredo Rodríguez
Título: Representante Legal

Procesador


Paul Queijeiro (21 feb., 2025 08:41 CST)
Por: Paul Queijeiro Frontana
Título: Representante Legal

Alcance del tratamiento de datos

Categorías de Sujetos de datos (por ejemplo, empleados, profesionales sanitarios, etc.)	Propósito del tratamiento	Forma/método de procesamiento	Categorías de datos personales afectados	¿Se ven afectadas categorías especiales de datos personales?
Empleados	Pago de nómina (salarios y beneficios) y los derivados de la misma (cuotas obrero patronales); Registro contable y reporteo; Documentación y archivos para auditorías y dictámenes oficiales	Se utiliza SQLSERVER para el almacenamiento de datos. Se protege el acceso a la información mediante usuarios autorizados y contraseñas de acceso. Se realizan backups de la base de datos para salvaguardar la información	Nombres Domicilios Fecha de nacimiento CURP/RFC/NSS Sueldos Números de cuenta bancaria Correo electrónico y números celulares	No

Subprocesadores

El Controlador aprueba los siguientes (sub)procesadores adicionales:

Detalles de contacto Procesador y subprocesadores	Lugar(es) del tratamiento de datos (país, lugar)	Categorías de datos personales que serán procesados	Propósito / método del tratamiento	Contrato Principal con que se relaciona el subtratamiento
NA	NA	NA	NA	NA

El Contratista declara y garantiza que cada subprocesador ha sido cuidadosamente seleccionado, vinculado contractualmente de la manera requerida y monitoreado en consecuencia.

Grünenthal



[Wladimir Sviercovich \(4 mar., 2025 08:27 CST\)](#)

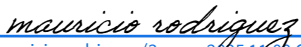
Por: Wladimir Sviercovich Pasquel
Título: Representante Legal

Contratista



[Paul Queijeiro \(21 feb., 2025 08:41 CST\)](#)

Por:
Título: Representante Legal



[mauricio rodriguez \(3 mar., 2025 11:00 CST\)](#)

Por: Mauricio Alfredo Rodríguez
Título: Representante Legal

MTO

A continuación se describen las medidas técnicas y organizativas necesarias del Procesador del tratamiento.

1. Control de acceso físico
Requisito: El control de acceso requiere que se niegue a las personas no autorizadas el acceso físico al equipo de tratamiento de datos utilizado para procesar datos personales. El objetivo es evitar que personas no autorizadas para ello pasen desapercibidas en las proximidades de los equipos de procesamiento de datos. Propósito: El propósito del control de acceso es evitar la posibilidad de acceso e influencia no autorizados, pero también la destrucción del sistema desde el principio. Ejemplos: • Seguridad de la construcción (concepto de seguridad de construcción, registro de entradas y salidas) • Seguridad organizacional (reglas clave, tarjetas de código, pases de visitante) Salas de cómputo Operación de tienda cerrada (supervisión de salas, servidor del sitio de instalación, libertad de movimiento del personal de mantenimiento)
2. Control de acceso lógico
Requisito: A diferencia del control de acceso, se trata de evitar que personas no autorizadas entren en el propio sistema informático, es decir, que lo utilicen. Por lo tanto, deben adoptarse medidas para evitar intrusiones no autorizadas en los sistemas informáticos. Propósito: El control de acceso está diseñado para evitar el uso no autorizado de sistemas de tratamiento de datos. Ejemplos: • Medidas de control (Reglas, Registro de Usuario) • Red (liberación de acceso a la red, pruebas de penetración) Mantenimiento (Mantenimiento remoto de la configuración de la conexión, transporte de equipos de tratamiento de datos con fines de mantenimiento)
3. Control de acceso a datos
Requisito:

Las medidas de control de acceso deben ser adecuadas para garantizar que sólo las personas autorizadas a utilizar el sistema tengan acceso al Sujeto de datos de sus derechos de acceso.

Propósito:

Los Datos personales no deben poder leerse, copiarse, cambiarse o eliminarse sin autorización durante el tratamiento, el uso y después del almacenamiento.

Ejemplos:

- Medidas de protección del acceso a datos
(*Clean Desk, software de seguridad, cifrado*)

Eliminación

(*eliminación de documentos en papel, observancia de los períodos de retención*)

segura

4. Control de transmisión de datos

Requisito:

Las medidas de control de transferencia deben ser adecuadas para garantizar que los Datos personales no puedan leerse, copiarse, modificarse o eliminarse durante la transmisión sin autorización.

Estas medidas incluyen regularmente documentación verificable de la cual los destinatarios han recibido datos personales.

Propósito:

El objetivo es evitar que terceros no autorizados obtengan conocimiento de los datos personales. Será posible verificar e identificar los lugares en los que está prevista la transmisión de datos personales mediante instalaciones de transmisión de datos.

Ejemplos:

- Transferencia de datos físicos
(*Envío de portadores de datos, recibos, transferencia de datos, corrección del destinatario*)

Transmisión electrónica de datos

(*registro, cifrado de datos*)

5. Control de entrada

Requisito:

Las medidas de control de entrada deben garantizar que todos los procesos relevantes para la seguridad y todas las operaciones que impliquen Datos personales sean registrados por el sistema.

Propósito:

El objetivo del control de entrada es garantizar que (por el DSB o la autoridad de control) sea posible verificar y determinar posteriormente si se han introducido, modificado o eliminado los Datos personales y por quién se han introducido, modificado o eliminado.

Ejemplo:

Protocolos

(*tipos de análisis, procesamiento de brechas de seguridad, almacenamiento*)

6. Control de órdenes

Requisito:

El control de órdenes obliga al Procesador a tratar los Datos personales y utilizar de acuerdo con las normas de protección de datos y las especificaciones del Controlador y permitir al Controlador como organismo responsable llevar a cabo verificaciones in situ. Las medidas de control de órdenes deben garantizar que los datos proporcionados sólo puedan ser tratados en el marco del respectivo Contrato Principal.

Propósito:

Se deben evitar las regulaciones poco claras y se excluirán las violaciones de la protección de datos debidas al manejo indebido de los datos por parte del Procesador.

Ejemplos:

- Procesamiento de acuerdo con las instrucciones
(Control del cumplimiento de las instrucciones, acuerdo de subcontratista)

Notificación de infracciones de protección de datos
(sistema de reporte, capacitación)

7. Control de disponibilidad

Requisito:

Las medidas de control de disponibilidad deben garantizar que los Datos personales no se destruyan o "pierdan" accidentalmente.

Propósito:

Los efectos negativos sobre el Sujeto de datos debido a la eliminación accidental de datos deben evitarse. La disponibilidad de los datos es un requisito previo para el correcto cumplimiento de los fines de tratamiento. Esto incluye suficiente capacidad incluso en caso de una sobrecarga y la capacidad de restaurar la funcionalidad dentro de un período de tiempo razonable.

Ejemplos:

- Análisis de riesgos y vulnerabilidades
(existencia, eliminación del proceso de puntos débiles)
- UPS, protección contra sobretensión
(Medidas de seguridad, documentación, supervisión)
- detección de incendios
(sistema de alerta temprana, sistema de llamadas, almacenamiento, llave en caso de alarma)

concepto de copia de seguridad

(responsabilidades, protección contra robo, prueba de funcionalidad)

8. Control de separación

Requisito:

Las medidas de control de separación deben garantizar que los datos recopilados para diferentes fines se puedan procesar por separado. Una separación no sólo debe implementarse en un sistema o sólo en el sistema principal, sino que debe implementarse para los procesos afectados por él en su conjunto.

Propósito:

El control de separación sirve a la aplicación técnica del principio de asignación y economía de datos. Su objetivo es impedir que las personas procesen datos que no sean necesarios para lograr el propósito.

Ejemplos:

- capacidad multi-cliente
(*continuidad, documentación*)

Separación de los sistemas de producción, desarrollo y pruebas
(*separación de la red, anonimización*)

9. Control de la eficacia

Requisito:

Las medidas de control de la eficacia deben garantizar que la capacidad de garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad y la resiliencia de los sistemas y servicios se revise, evalúe y evalúe periódicamente. Esto incluye garantizar que se cumplan las obligaciones de notificación a las autoridades de supervisión y a los afectados mediante la introducción de medidas de seguimiento que puedan identificar las infracciones de la protección y sus efectos a tiempo y de determinar sus posibles efectos.

Propósito:

Mediante revisiones periódicas y reevaluaciones de los riesgos, las medidas se mantienen actualizadas con la última tecnología y se proporcionan pruebas para garantizar que el nivel de protección se mantenga continuamente.

La obligación de denunciar las infracciones de la protección de los Datos personales a la autoridad de supervisión debe garantizarse de forma exhaustiva y pronta (en un plazo de 72 horas).

"La violación de la protección de los Datos personales" es una violación de la seguridad que, ya sea no intencional o ilegal, conduce a la destrucción, la pérdida, la alteración, la alteración o divulgación no autorizada o acceso a los Datos personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo.

Ejemplos:

- auditorías internas regulares
(*Documentación*)
- auditorías externas regulares
- Simulacros de emergencia
- evaluaciones de impacto de la protección de datos

SDM, ISMS o similar

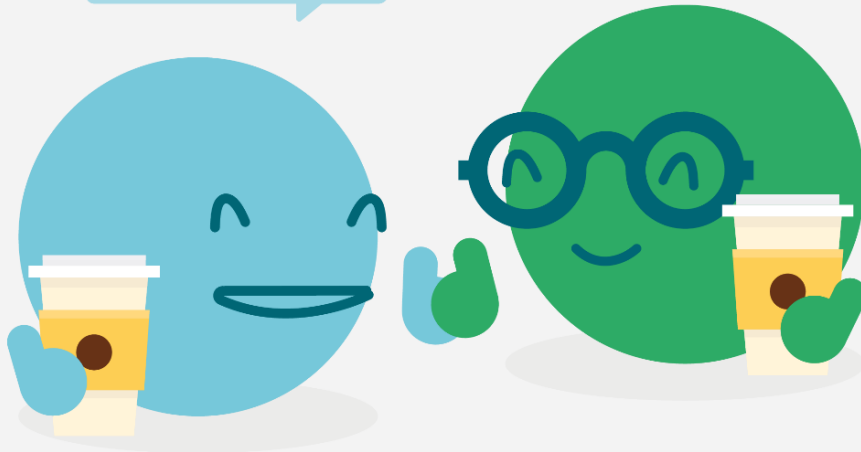
Anexo "4"
Código de Conducta de Socios Comerciales de GRUNENTHAL



Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal

Así que, ¿entiendo que
debemos actuar de forma
legal y respetuosa?

Sí, y nuestros
socios comerciales
también.



**Maximise business.
Minimise risk.**



Presentación del Código de Conducta de Grünenthal para Terceros (Socios de Negocios)

Grünenthal se compromete a llevar a cabo sus negocios a nivel mundial de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables, actuar de acuerdo con los principios éticos más elevados y tratar a cualquier tercero con respeto e integridad. Esperamos que nuestros socios comerciales actúen de la misma manera.

El presente Código de Conducta («Código») no constituye una lista exhaustiva del marco jurídico aplicable al cual nuestros socios comerciales necesitan adherirse, sino que sólo tiene como finalidad enfatizar los aspectos más importantes para el Grupo Grünenthal.

Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal



Expectativas

Grünenthal exige con contundencia que todos sus proveedores, distribuidores, revendedores, agentes, consultores y otros socios comerciales a nivel mundial (cada uno un «Socio Comercial» y de manera conjunta «Socios Comerciales») que lean con detenimiento el presente Código y que cumplan con este. Grünenthal adoptará las acciones que sean necesarias en cuanto tenga conocimiento de algún posible incumplimiento (tanto si es real como presunto). Todos los Socios Comerciales deben asegurar, de facto y contractualmente, que sus subproveedores y subcontratistas están vinculados a las mismas obligaciones estipuladas en el presente Código y que se adhieren a estas.

Se espera, de los Socios Comerciales (y se anima a ello) que se pongan en contacto con la Organización Encargada del Cumplimiento de Grünenthal en caso de tener alguna pregunta o cuestión en relación con el presente Código. La comunicación también se puede realizar de forma anónima mediante correo electrónico:

compliance@grunenthal.com

o en nuestra Línea de Ayuda sobre Cuestiones Éticas:

ethicshelpline.grunenthal.com



Integridad

Esperamos de todos los Socios Comerciales que actúen con integridad y cumplan con todas las leyes y normativas aplicables cuando realicen negocios con Grünenthal o en nombre de esta. Los Socios Comerciales deben respetar las leyes y el marco regulador aplicable y obtener y mantener los documentos necesarios, por ejemplo, autorizaciones, certificados y aprobaciones por parte de las autoridades locales competentes.

Se debe fomentar que todos los empleados de un Socio Comercial informen de las sospechas de actividades ilegales en el entorno laboral, debiendo facilitarse esta información sin ningún tipo de amenaza de represalias, intimidaciones o ningún otro acoso por parte de los Socios Comerciales. Los Socios Comerciales investigarán y tomarán medidas correctivas en caso de ser necesario.

Salud y seguridad

Grünenthal tiene un enfoque sistemático en cuanto a la salud y seguridad. Grünenthal espera que todos sus Socios Comerciales también aseguren el cumplimiento de los principios éticos más recientes mediante la implementación de un sistema de informes y administración interna segura para proteger la vida y la salud de sus empleados, vecinos y el ambiente.

Respeto y justicia

Grünenthal espera de todos sus Socios Comerciales que traten a sus empleados y a todas las personas que actúen en su nombre de acuerdo con los principios éticos más elevados, adhiriéndose a todas las convenciones y leyes nacionales e internacionales sobre derechos fundamentales.

Los Socios Comerciales deben proporcionar un entorno laboral sin acoso ni discriminación por motivos de género, raza, nacionalidad, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, apariencia física, origen social, discapacidad, afiliación sindical, estatus familiar u opiniones políticas.

Los mismos deben declarar que no emplean laboralmente personas menores de edad de acuerdo con los tratados internacionales y normativas locales e internacionales sobre el trabajo infantil.

Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal

Protección de activos y confidencialidad

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en nuestro nombre deben respetar los activos e información propiedad de Grünenthal, así como sus derechos de propiedad intelectual. Deben tratar toda la información recibida en el contexto de la relación comercial de forma estrictamente confidencial en la medida que dicha información no sea de dominio público o esté legalmente disponible a terceros. Además, se espera de los Socios Comerciales que protejan la información confidencial contra el acceso y uso no autorizado y la destruyan o devuelvan a Grünenthal una vez que ya no sea necesaria en la relación comercial.

Anticorrupción y cumplimiento

Todas las formas de corrupción están terminantemente prohibidas, es decir, la oferta, otorgamiento o aceptación directa o indirecta de beneficios ilegítimos para generar, mantener o apresurar el negocio, lo que incluye sobornos. Todos los Socios Comerciales deben asegurar que no se intercambien ningún tipo de ventaja en el transcurso de sus relaciones comerciales. Los Socios Comerciales solo pueden facilitar donaciones, patrocinios, hospitalidades, remuneraciones y obsequios lícitos, adecuados, documentados y transparentes. Se deberán realizar controles internos más estrictos y con especial diligencia cuando se interactúe con funcionarios públicos.

Grünenthal espera de sus Socios Comerciales que implementen medidas internas adecuadas para la prevención de delitos económicos e infracciones administrativas, en función del tamaño, exposición a riesgos y los recursos financieros del Socio Comercial.

Conflictos de intereses

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en su nombre deben evitar conflictos de intereses con respecto a:

- sus actividades privadas,
- entidades en las que estos, sus familiares cercanos o asociados tengan interés comercial o financiero,
- sus actividades comerciales con otras partes y su parte en la relación comercial con Grünenthal.

Los conflictos de intereses existentes se deben comunicar inmediatamente a Grünenthal.

Competencia leal

Todos los Socios Comerciales y todos los subcontratistas y/o individuos que actúen en su nombre deberán adherirse a las leyes de competencia y antimonopolio aplicables para garantizar una competencia leal. Ningún Socio Comercial puede alcanzar directa o indirectamente ningún acuerdo ilegal con sus competidores ni puede intercambiar información confidencial, por ejemplo, sobre mercados, clientes, estrategias, precios y similares. Todos los Socios Comerciales y todas las personas que actúen en su nombre pueden participar en licitaciones públicas y procedimientos de licitación del sector privado, siempre y cuando estos sigan estrictamente las leyes y normativas aplicables de la organización de licitaciones.

Libros, registros y declaraciones fiscales exactas

Se exige a los Socios Comerciales que mantengan libros y registros exactos, y que realicen todas las declaraciones fiscales exigibles, lo que es indispensable para gestionar un negocio transparente y lícito de manera sostenible. Grünenthal espera de todos sus Socios Comerciales que sean agentes de mercado confiables y que actúen con la máxima diligencia en estos aspectos.

Derechos aduaneros y sanciones/controles de exportación

Todos los Socios Comerciales deben garantizar que sus asuntos aduaneros sean gestionados por personal competente y cumplan con todos los derechos aduaneros aplicables. Los Socios Comerciales deben monitorizar constantemente los desarrollos más recientes para asegurar que se sigan estrictamente las normativas de sanción y controles de exportación actuales.

Medio Ambiente

Los Socios Comerciales deben cumplir con todas las normas medioambientales aplicables. Se deben obtener y mantener todos los permisos, licencias, registros de información y restricciones medioambientales requeridas y se deben seguir sus requisitos de presentación de informes y operativos.

Los Socios Comerciales deben tener sistemas en curso para asegurar un uso responsable y sostenible de los recursos naturales y la administración, movimiento, almacenamiento, reciclado, reutilización o gestión de desechos, emisiones de aire y vertidos de aguas residuales seguros. Todo desecho, agua residual o emisión con el potencial de impactar negativamente la salud ambiental y de los humanos será gestionado, controlado y tratado de forma adecuada antes de ser liberado en el ambiente. Los empleados deben protegerse de la sobreexposición a peligros químicos, biológicos y físicos.

Derechos humanos y estándares sociales para proveedores

Todos nuestros Socios Comerciales deben respetar los derechos humanos reconocidos en las convenciones acordadas internacionalmente, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cualquier forma de esclavitud, tortura, trabajo infantil o trato inhumano o degradante y las condiciones de trabajo que supongan una amenaza para la vida, la salud u otros derechos humanos, son inaceptables y deben evitarse en toda la cadena de suministro.

Protección de datos

Todos los Socios Comerciales deben adherirse estrictamente a todas las leyes de protección de datos cuando recopilen, procesen, almacenen o de otro modo traten datos personales de sus empleados, de sus clientes, proveedores, socios comerciales y otros asuntos de datos.

Obligación de informar

Todos los Socios Comerciales deben informar sobre cualquier sospecha de un incumplimiento material de cualquier obligación que surja en relación con el presente Código, lo que incluye en relación a sus subproveedores y subcontratistas, informar a su contacto comercial de Grünenthal o a la organización encargada del cumplimiento de Grünenthal.

Derechos de auditoría

Grünenthal tiene el derecho de auditar a los Socios Comerciales y de acceder a todos los documentos pertinentes con respecto a las obligaciones de un Socio Comercial según el presente Código. Grünenthal informará al Socio Comercial sobre la fecha, horario, ubicación y modalidades de la auditoría con antelación, teniendo debidamente en cuenta el interés comercial del Socio Comercial. Grünenthal se reserva el derecho a hacer que dicha auditoría sea realizada por una tercera parte independiente. Los gastos de la auditoría correrán a cargo del Socio Comercial si las sospechas de un incumplimiento material del presente Código resultan estar bien fundadas.

Derecho de resolución y daños y perjuicios

Si hay un incumplimiento material del presente Código por parte de cualquier Socio Comercial, Grünenthal tiene el derecho de resolver la relación comercial con el Socio Comercial sin necesidad de notificación previa y con efecto inmediato. Grünenthal, según su criterio, puede (a) dar al Socio Comercial una advertencia escrita de su intención de ejercitar el derecho de resolución diez días antes de ejercitarlo; y (b) puede instar a que el Socio Comercial emita una declaración escrita sobre el asunto en cuestión, que Grünenthal puede tomar en consideración. Grünenthal tendrá derecho a obtener indemnización por todos los daños y perjuicios que surjan como consecuencia del ejercicio del presente derecho de resolución y cada incumplimiento del presente Código.

Código de Conducta para los Socios Comerciales de Grünenthal



Por la presente reconocemos en nombre del Socio Comercial que este reconoce todas las obligaciones en relación con el presente Código de Conducta o que surjan de este y que cumplirá con este durante el tiempo que dure la relación comercial.

21 de febrero de 2025

Lugar, fecha

Paul Queijeiro

Paul Queijeiro (21 feb.. 2025 08:41 CST)

Signatario autorizado y sello de la empresa



Signatario autorizado (si corresponde) y sello de la empresa

Contrato Alfa

Informe de auditoría final

2025-03-04

Fecha de creación:	2025-02-21
Por:	Brenda Garcia (Brenda.Garcia@grunenthal.com)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAGX9Ijz4qE1_Gayx1V2QU-WHELLWo1gU

Historial de “Contrato Alfa”

-  Brenda Garcia (Brenda.Garcia@grunenthal.com) ha creado el documento.
2025-02-21 - 14:25:27 GMT- Dirección IP: 165.85.127.201.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a paulqf@hotmail.com para su firma.
2025-02-21 - 14:31:13 GMT
-  paulqf@hotmail.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-02-21 - 14:33:44 GMT- Dirección IP: 129.222.91.150.
-  El firmante paulqf@hotmail.com firmó con el nombre de Paul Queijeiro
2025-02-21 - 14:41:14 GMT- Dirección IP: 129.222.91.150.
-  Paul Queijeiro (paulqf@hotmail.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-02-21 - 14:41:16 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 129.222.91.150.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Claudia Juarez (Claudia.Juarez@grunenthal.com) para su firma.
2025-02-21 - 14:41:19 GMT
-  Claudia Juarez (Claudia.Juarez@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.
2025-02-25 - 17:53:50 GMT- Dirección IP: 104.47.51.190.
-  Claudia Juarez (Claudia.Juarez@grunenthal.com) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2025-02-27 - 16:07:56 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 165.85.127.201.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a fernanda.vargas@grunenthal.com para su firma.
2025-02-27 - 16:07:59 GMT
-  fernanda.vargas@grunenthal.com ha visualizado el correo electrónico.
2025-02-27 - 16:10:06 GMT- Dirección IP: 104.47.51.190.
-  El firmante fernanda.vargas@grunenthal.com firmó con el nombre de María Fernanda Vargas Sierra
2025-02-27 - 16:12:23 GMT- Dirección IP: 148.244.179.210.

 María Fernanda Vargas Sierra (fernanda.vargas@grunenthal.com) ha firmado electrónicamente el documento.

Fecha de firma: 2025-02-27 - 16:12:25 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 148.244.179.210.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a mauricio rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) para su aprobación

2025-02-27 - 16:12:28 GMT

 mauricio rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.

2025-02-28 - 20:24:58 GMT- Dirección IP: 104.47.51.254.

 mauricio rodriguez (mauricio.rodriguez@grunenthal.com) ha aprobado el documento.

Fecha de aprobación: 2025-03-03 - 17:00:39 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 148.244.179.210.

 El documento se ha enviado por correo electrónico a Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) para su aprobación

2025-03-03 - 17:00:41 GMT

 Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha visualizado el correo electrónico.

2025-03-04 - 14:25:20 GMT- Dirección IP: 104.47.51.190.

 Wladimir Sviercovich (Wladimir.Sviercovich@grunenthal.com) ha aprobado el documento.

Fecha de aprobación: 2025-03-04 - 14:27:39 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 148.244.179.210.

 Documento completado.

2025-03-04 - 14:27:39 GMT